

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1795/2542

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นางหวาน ขลิบเพ็ง กับพวก
นายสมเสน่ห์ ขลิบเพ็ง กับพวก

โจทก์
ผู้ประกัน
จำเลย

++ เรื่อง ลักทรัพย์ (ชั้นผิดสัญญาประกัน)

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 36 ++

++ มีหมายเหตุ : ทวี ประจวบลาภ

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ลักทรัพย์ (ชั้นผิดสัญญาประกัน)

นายประกันทั้งสี่ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ลงวันที่ ๘ เดือน
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานลักทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๓๖ ทวิ, ๘๓ คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ ๖ ปี จำเลยทั้ง สามได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตลอดมา โดย ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ อัน เป็นวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ไม่ไปศาล ส่วนเกี่ยวกับจำเลย ที่ ๒ นั้นปิดหมายไม่ครบระยะเวลาตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันทั้งสี่รวม ทั้งนายสมัย เค้าโคตรผู้ประกันร่วมตามสัญญา ผู้ประกันทั้งสี่ขอลดค่าปรับเฉพาะส่วน ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ รวม ๓ ครั้ง ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและครั้งสุดท้ายผู้ประกัน ทั้งสี่ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ขอลดค่าปรับอีก ศาลชั้นต้นยื่นคำสั่ง เดิมโดยให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันทั้งสี่อุทธรณ์ขอให้ลดค่าปรับเฉพาะส่วนของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาว่า ผู้ประกันทั้งสี่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของ ศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ลดค่าปรับภายในกำหนด ๑ เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ วรรคแรก จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสี่

ผู้ประกันทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ประกัน ทั้งสี่รวมทั้งนายสมัย เค้าโคตร ได้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยทั้งสาม ศาลชั้นต้น อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ประกันทั้งหมดไม่ส่งตัวจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ตามนัดเป็นการผิด สัญญาประกัน ให้ปรับผู้ประกันทั้งหมดสำหรับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ คนละ ๓๐๐,๐๐๐

บาทเต็มตามสัญญาประกัน ส่วนจำเลยที่ ๒ ปรากฏว่าปิดหมายนัดให้ทราบยังไม่ครบ
ระยะเวลาตามกฎหมาย จึงเลื่อนไปอ่านคำพิพากษาในวันอื่นและได้มีการเลื่อนการ
อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายคือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๐ ศาล
ชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ฟัง ส่วนจำเลยที่ ๒ ออกหมาย
จับครบระยะเวลา ๑ เดือนแล้ว จึงอ่านคำพิพากษาสำหรับจำเลยที่ ๒ ต่อมาวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ผู้ประกันทั้งหมดได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอลดค่าปรับเฉพาะ
ส่วนของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อ้างเหตุว่าผู้ประกันแต่ละคนมาประกันตัวจำเลยทั้งสาม
ด้วยเหตุเป็นญาติกัน ไม่ได้มีอาชีพหารายได้ทางเป็นผู้ประกัน แต่มีอาชีพทำนา ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ประกันทั้งสี่ยื่นคำร้องขอลดค่าปรับอีกครั้งรวม ๒ ครั้ง คือวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ อ้างเหตุว่าเมื่อศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันทั้งสี่แล้ว ผู้ประกันทั้งสี่ได้
พยายามติดตามจับกุมจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ มิได้มีส่วนรู้เห็นกับจำเลยทั้งสามและไม่
อาจควบคุมตัวได้ตลอด เนื่องจากพักอาศัยอยู่คนละที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง
และครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ประกันทั้งสี่ยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ
อ้างเหตุว่า วันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ไม่รู้จะไปไหนและไม่ได้
บอกกล่าวผู้ประกันทั้งสี่ไว้เมื่อศาลมีคำสั่งปรับแล้วผู้ประกันทั้งสี่ขอคัดหมายจับออก
ติดตามชี้ตัวให้เจ้าพนักงานตำรวจจับส่งศาล ที่ดินที่ผู้ประกันทั้งสี่นำมาประกันตัวผู้
ประกันทั้งสี่ได้ปลุกบ้านอยู่อาศัยและทำการเกษตรเลี้ยงชีพ หากจำเลยที่ ๑ และที่ ๓
ไม่ใช่ญาติกันก็จะไม่ช่วยประกันตัวให้ อีกทั้งไม่มีอาชีพรับจ้างประกันตัวจำเลยและ
มิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ หรือมีเจตนาที่จะไม่นำตัวจำเลยที่ ๑
และที่ ๓ ส่งศาลแต่อย่างใดศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเช่นเดิม วันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ประกันทั้งสี่จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ดังกล่าว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ประกันทั้งสี่ว่าคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ภาค ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสี่โดยอ้างว่า ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกิน

กำหนด ๑ เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ เป็นการ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๑๙วรรคแรก บัญญัติว่า เมื่อศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ผู้ถูกบังคับ
ตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เท่านั้น แต่ไม่มีบทมาตราใดบัญญัติห้ามไว้ว่า เมื่อศาลสั่งปรับผู้ประกันแล้ว และผู้
ประกันได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาลดค่าปรับแต่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ประกัน ผู้
ประกันนั้นจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาลดค่าปรับซ้ำอีกไม่ได้ การที่ผู้ประกันยื่นคำร้อง
ต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้ประกันใหม่อีกนั้นก็ไม่มีเหตุส่อให้
เห็นว่าเป็นการยื่นเกินความจำเป็น จึงมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือ
ขยายอายุอุทธรณ์ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ วินิจฉัยไว้ดังนั้น เมื่อผู้ประกันทั้งสองได้ยื่น
คำร้องลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาลดค่าปรับ แต่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งยกคำร้องเมื่อผู้ประกันทั้งสองเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องก็ย่อมมี
สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ประกันทั้งสองครั้งสุดท้ายดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ วรรคแรกสำหรับคดีนี้เมื่อนับแต่วันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ประกันทั้งสองถึงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ที่ผู้ประกันทั้งสองยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้น จึงยังไม่
เกิน ๑ เดือนตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้
ประกันทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ประกันทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณา
อุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสองแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-พันธารุท ปาณิกบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ